SCULPTURE

Aviso de Privacidad Integral

SCULPTURE CANCUN ADVANCED AESTHETIC SURGERY, S.A. DE C.V.

I. Identidad y domicilio del responsable

Sculpture Cancun Advanced Aesthetic Surgery, S.A. de C.V., en adelante **“Sculpture”**, con domicilio en **Avenida Bonampak, Lote 4, Supermanzana 4A, Manzana 1, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México**, es responsable del tratamiento, uso, almacenamiento y protección de los datos personales que recabe de sus pacientes y usuarios de sus servicios digitales, incluyendo la plataforma **Sculpture Patient**.

Para asuntos relacionados con privacidad y protección de datos personales, puede comunicarse a:

privacidad@sculpturecancun.com

El Aviso de Privacidad Integral vigente podrá consultarse en:

https://sculpturecancun.com/privacidad

II. Datos personales sometidos a tratamiento

Sculpture podrá tratar, según resulte necesario para la atención y seguimiento de cada paciente:

Datos de identificación y contacto: nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, correo electrónico, teléfono, domicilio y demás información necesaria para identificar y comunicarse con la paciente.

Datos relacionados con la atención médica: antecedentes médicos y quirúrgicos, alergias, diagnósticos, procedimientos realizados o planeados, evolución clínica y postoperatoria, síntomas, dolor, temperatura, estado de heridas, drenajes, hábitos relevantes, restricciones, tratamientos, medicamentos, estudios de laboratorio o gabinete, citas, indicaciones, notas y comunicaciones relacionadas con la atención.

Fotografías, imágenes y archivos clínicos: fotografías preoperatorias, transoperatorias o postoperatorias, fotografías de heridas, cicatrices, drenajes y evolución, así como estudios, documentos y demás archivos relacionados con la atención.

Datos generados mediante Sculpture Patient: respuestas a seguimientos o check-ins, información sobre recuperación, fotografías solicitadas, registros relacionados con medicamentos, citas, estudios, mensajes con el equipo tratante, confirmaciones y evidencia electrónica asociada al uso de la plataforma.

Datos técnicos y de seguridad: identificadores de cuenta, registros de acceso y sesión, idioma, información técnica necesaria para autenticar y proteger la cuenta, operar la plataforma y, cuando se encuentre habilitado, prestar servicios de notificaciones.

Los datos relativos al estado de salud, antecedentes médicos, procedimientos, evolución, fotografías clínicas y demás información médica constituyen **datos personales sensibles**. La legislación vigente exige protección reforzada y, salvo las excepciones legales, consentimiento expreso y por escrito para su tratamiento.

III. Finalidades primarias

Sculpture tratará los datos personales para finalidades directamente relacionadas con la relación médica y la prestación de sus servicios, entre ellas:

a) identificar y registrar a la paciente;

b) integrar, administrar y dar seguimiento a su información clínica;

c) planear, prestar y dar seguimiento a procedimientos quirúrgicos, médicos y postoperatorios;

d) proporcionar indicaciones, restricciones, recomendaciones de recuperación, información nutricional y cuidado de cicatrices;

e) realizar seguimiento postoperatorio mediante cuestionarios, check-ins y revisión de síntomas;

f) solicitar, recibir, clasificar y consultar fotografías y demás información necesaria para evaluar la evolución;

g) administrar información relacionada con medicamentos, estudios y citas;

h) facilitar la comunicación entre la paciente y el equipo de atención;

i) identificar situaciones que requieran valoración o comunicación con el equipo tratante;

j) mantener evidencia de las instrucciones, comunicaciones, documentos y aceptaciones realizadas;

k) autenticar a la paciente, proteger su cuenta y prevenir accesos no autorizados;

l) cumplir obligaciones sanitarias, contractuales, administrativas y legales;

m) atender solicitudes, aclaraciones, quejas y ejercicio de derechos;

n) garantizar la seguridad, continuidad, mantenimiento y funcionamiento de Sculpture Patient.

Estas finalidades son necesarias para la prestación de los servicios y para el mantenimiento de la relación jurídica y asistencial entre Sculpture y la paciente.

IV. Finalidades secundarias: fotografías y material de difusión

Sculpture podrá utilizar fotografías, videos u otro material audiovisual con fines **educativos, científicos, informativos, publicitarios, promocionales, de redes sociales, página web o difusión de resultados**, **únicamente cuando la paciente haya otorgado una autorización expresa y específica mediante el consentimiento o instrumento correspondiente**.

La aceptación de este Aviso de Privacidad o de los Términos de Uso de Sculpture Patient **no constituye, por sí misma, autorización para utilizar fotografías con fines publicitarios o promocionales**.

La negativa o revocación respecto de estas finalidades secundarias **no condicionará la prestación de servicios médicos, el seguimiento de la paciente ni su acceso a Sculpture Patient**.

Esto mantiene separado el tratamiento necesario para la atención del uso promocional que ya manejan mediante el consentimiento quirúrgico.

V. Consentimiento para datos sensibles

Al proporcionar datos de salud a Sculpture y al aceptar electrónicamente el presente Aviso mediante el mecanismo de autenticación de Sculpture Patient, la paciente manifiesta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos personales sensibles necesarios para las finalidades primarias señaladas, sin perjuicio de los supuestos en los que la legislación permita el tratamiento sin consentimiento.

La LFPDPPP reconoce como medios para expresar consentimiento escrito la firma autógrafa, firma electrónica u otros mecanismos de autenticación establecidos para tal efecto.

VI. Transferencias de datos

Cuando resulte necesario para la atención de la paciente, Sculpture podrá transferir datos personales, incluidos datos de salud, a:

- médicos y cirujanos que intervengan en su atención;
- anestesiólogos;
- personal de enfermería;
- hospitales y establecimientos donde se preste atención;
- laboratorios, gabinetes y proveedores de estudios médicos;
- otros profesionales de la salud involucrados en diagnóstico, tratamiento o seguimiento;
- autoridades administrativas, sanitarias, judiciales o de cualquier otra naturaleza cuando exista obligación o requerimiento legal.

Las transferencias necesarias para prevención, diagnóstico, atención, tratamiento médico o gestión de servicios sanitarios pueden realizarse sin consentimiento adicional en los supuestos previstos por la legislación.

Cuando una transferencia distinta requiera consentimiento conforme a la legislación aplicable, Sculpture lo recabará antes de realizarla.

VII. Proveedores tecnológicos y encargados del tratamiento

Para operar Sculpture Patient y los sistemas relacionados, Sculpture podrá apoyarse en proveedores nacionales o extranjeros de infraestructura tecnológica, alojamiento en nube, bases de datos, almacenamiento de archivos, autenticación, correo electrónico, seguridad y notificaciones.

Cuando dichos proveedores traten información **por cuenta y bajo instrucciones de Sculpture**, actuarán como encargados del tratamiento y deberán sujetarse a las obligaciones contractuales y de seguridad correspondientes.

La propia ley distingue estas comunicaciones a encargados de una “transferencia” de datos a terceros.

VIII. Seguridad y confidencialidad

Sculpture adoptará medidas administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado.

El acceso a la información estará limitado a personas y proveedores que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones y que se encuentren sujetos a obligaciones de confidencialidad.

IX. Conservación

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades para las que fueron obtenidos y durante los plazos exigidos por las disposiciones sanitarias, contractuales, fiscales, administrativas o legales aplicables.

Cuando dejen de ser necesarios, serán sometidos a los procedimientos de bloqueo, cancelación, supresión o conservación que correspondan conforme a la legislación.

X. Derechos ARCO

La paciente podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de:

- **Acceso** a sus datos personales;
- **Rectificación** de datos inexactos o incompletos;
- **Cancelación**, cuando resulte legalmente procedente;
- **Oposición** al tratamiento en los supuestos previstos por la legislación.

La solicitud deberá enviarse a:

privacidad@sculpturecancun.com

con el asunto **“Solicitud de Derechos ARCO”** y deberá contener, al menos:

- nombre de la titular;
- medio para recibir notificaciones;
- documentos que acrediten su identidad y, en su caso, representación;
- descripción de los datos personales involucrados;
- derecho que desea ejercer;
- información adicional que facilite localizar los datos.

Sculpture comunicará la determinación correspondiente en un plazo máximo de **20 días**, y de resultar procedente la hará efectiva dentro de los **15 días siguientes**, sin perjuicio de las ampliaciones permitidas legalmente.

XI. Revocación del consentimiento

Cuando legalmente proceda, la paciente podrá solicitar la revocación de su consentimiento enviando su solicitud a:

privacidad@sculpturecancun.com

La revocación no tendrá efectos retroactivos y podrá estar sujeta a limitaciones cuando el tratamiento sea necesario para cumplir obligaciones legales, sanitarias, contractuales o derivadas de la relación médico-paciente.

XII. Limitación del uso o divulgación

La paciente podrá solicitar la limitación del uso o divulgación de sus datos personales escribiendo a:

privacidad@sculpturecancun.com

e indicando claramente qué tratamientos o comunicaciones desea limitar.

Las solicitudes se atenderán en la medida en que sean compatibles con las obligaciones médicas, sanitarias, contractuales y legales de Sculpture.

XIII. Cambios al Aviso de Privacidad

Sculpture podrá modificar el presente Aviso de Privacidad para reflejar cambios legales, regulatorios, operativos o tecnológicos.

La versión vigente estará disponible permanentemente en:

https://sculpturecancun.com/privacidad

Cuando una modificación requiera un nuevo consentimiento conforme a la legislación aplicable, éste será solicitado antes de realizar el tratamiento correspondiente.

Versión 1.0 — octubre de 2026